

CONVOCATÒRIA 1/25 (PROCÉS SELECTIU NÚMERO 1)
CONVOCATORIA 1/25 (PROCESO SELECTIVO NÚMERO 1)

PRIMER EXERCICI - SEGONA PART

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ,
A1-01, COS GENERAL
TORN LLIURE

PRIMER EJERCICIO - SEGUNDA PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN,
A1-01, CUERPO GENERAL
TURNOS LIBRE

PLANTILLA DE RESPOSTES / PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA
1	B	21	B
2	D	22	A
3	C	23	B
4	D	24	D
5	B	25	B
6	D	26	D
7	C	27	B
8	B	28	D
9	B	29	C
10	C	30	C
11	C	31	B
12	D	32	B
13	D	33	A
14	B	34	A
15	A	35	D
16	C	36	C
17	A	37	C
18	D	38	D
19	A	39	B
20	A	40	D



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Economia, Hacienda
y Administración Pública

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN A1-01

TURNO LIBRE GENERAL

**CONVOCATORIA 1/25
PROCESO SELECTIVO 1**

**PRIMER EJERCICIO
SEGUNDA PARTE**

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(2 horas; 120 minutos)**

1. Una entidad integrante del sector público institucional de la Generalitat concede determinadas ayudas públicas. ¿Qué clase de potestad administrativa está ejerciendo?

- A) La de entrega y distribución de fondos públicos como entidad colaboradora.
- B) La potestad o actividad de fomento.
- C) La potestad o actividad prestacional o de gestión de servicios públicos.
- D) Ninguna. Las entidades del sector público institucional no pueden ejercer potestades administrativas.

2. Un alto cargo de la Administración del Consell de la Generalitat, titular de una Dirección General, dictó un acto administrativo que terminó siendo declarado nulo de pleno derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa, por considerar que el órgano era manifiestamente incompetente por razón de la materia. Esto significa que:

- A) Podrá ser convalidado por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- B) Sus actos sucesivos en el procedimiento también serán necesariamente nulos.
- C) Produce efectos *ex nunc*, es decir, desde el momento en que se declaró nulo.
- D) Es susceptible de conversión, si cumple los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Según la regulación contenida en los artículos 288 a 292 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale cuál de los siguientes actos jurídicos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea NO pudo ser dictado por el Consejo de la Unión Europea:

- A) Recomendación de 12 de mayo de 2025, relativa a un Sistema Europeo de Aseguramiento de la Calidad y de Reconocimiento en la Educación Superior (DOUE 28/05/2025).
- B) Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506, de 15 de diciembre de 2022, sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (DOUE 20/12/2022).
- C) Directiva Delegada (UE) 2024/1262, de 13 de marzo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2010/63/UE, con respecto a los requisitos relativos a los establecimientos y al alojamiento y al cuidado de los animales, y con respecto a los métodos de sacrificio de animales (DOUE 15/05/2024).
- D) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2396, de 24 de noviembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/1890 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental (DOUE 25/11/2025).

4. En la tabla siguiente se muestran datos de la densidad de población de las comunidades autónomas de régimen común en el año 2023:

	Densidad de población 2023
Cataluña	246
Galicia	91
Andalucía	98
Principado de Asturias	95
Cantabria	110
La Rioja	64
Región de Murcia	137
C. Valenciana	224
Aragón	28
Castilla-La Mancha	26
Canarias	296
Extremadura	25
Illes Balears	240
Madrid	855
Castilla y León	25
Media	92

De acuerdo con dichos datos, señale la respuesta correcta:

- A) Galicia no participaría en el Fondo de Cooperación ya que tiene una densidad de población superior al 90% de la densidad media.
- B) La Rioja no participaría en el Fondo de Competitividad ya que su densidad de población es superior al 50% de la media.
- C) Andalucía no participaría en el Fondo de Competitividad ya que su densidad de población es superior a la media.
- D) Aragón participaría en el Fondo de Cooperación ya que su densidad de población es inferior al 50% de la media.

5. El subsecretario de la Conselleria de Cultura quiere fomentar la cohesión del personal y ha lanzado la iniciativa “Cumple con horchata”. Cada mes, su secretaria elabora un listado con los nombres y apellidos de los empleados que cumplen años y lo difunde por correo interno a toda la plantilla junto con una invitación a una horchata en la cafetería de la sede.

Desde la perspectiva de protección de datos, ¿cuál sería el principal problema de esta práctica?

- A) Podría considerarse legítima si se interpreta que la difusión de los nombres responde a un interés organizativo y de buen clima laboral.
- B) El envío revela indirectamente la fecha de nacimiento, lo que supone tratar datos personales sin base jurídica clara.
- C) Se trataría de un supuesto de interés legítimo que no requiere más trámite, siempre que se comunique la finalidad al Delegado de Protección de Datos.
- D) La publicación es válida porque se realiza únicamente en el ámbito interno de la Conselleria y no supone cesión de datos a terceros.

6. De acuerdo con los siguientes datos de una comunidad autónoma, calcule el gasto computable a efectos de la regla de gasto de la administración de la Generalitat de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Empleos no financieros: 3.000 millones de euros.

Intereses de la deuda: 5 millones de euros.

Amortización de deuda: 100 millones de euros.

Gasto financiado con fondos de la Unión Europea: 50 millones de euros.

Gasto financiado con fondos de diversos Ministerios: 10 millones de euros.

- A) 2835 millones de euros.
- B) 2945 millones de euros.
- C) 2940 millones de euros.
- D) 2935 millones de euros.

7. De acuerdo con el cuadro siguiente, correspondiente a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025.

CAPÍTULO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ENTIDADES D. PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES	OTRAS ENTIDADES D. PÚBLICO	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	FUNDACIONES	CONSORCIOS	millones de euros	
								TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES	
								INTERNAS	
								ENTRE ENTIDADES	GENERALITAT
1 - Gastos de personal	9.401	194	470	4	0	88	254	0	0
2 - Compra de bienes corrientes y gastos de	4.455	323	738	1	7	47	275	0	372
3 - Gastos financieros	1.184	1	6	0	0	0	1	0	0
4 - Transferencias corrientes	8.238	842	59	0	0	0	7	100	1.264
5 - Fondo de contingencia	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Total operaciones corrientes Total	23.287	1.360	1.272	5	7	135	538	100	1.636
6 - Inversiones reales	1.484	79	342	0	0	9	27	0	0
7 - Transferencias de capital	1.481	137	339	0	0	1	0	0	685
Total operaciones de capital Total	2.965	216	682	0	0	10	27	0	685
8 - Activos financieros	58	0	89	0	15	0	0	8	39
9 - Pasivos financieros	5.982	0	22	0	0	1	0	0	0
Total operaciones financieras Total	6.040	0	111	0	15	1	0	8	39
TOTAL GASTOS	32.291	1.577	2.065	5	21	147	565	108	2.360

Indique a cuánto asciende el presupuesto consolidado de la Generalitat:

- A) 39.139 millones de euros.
- B) 36.671 millones de euros.
- C) 34.203 millones de euros.
- D) 36.563 millones de euros.

8. La Ley de Presupuestos para 2025, prevé que la Generalitat asuma la carga de la deuda por amortizaciones del ejercicio 2025 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que asciende a 700.000 euros. El importe de la deuda amortizada se constituye por aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de Ferrocarrils.

La aportación de capital se considera necesaria para poder hacer frente a los compromisos adquiridos frente a terceros, cubrir las necesidades de liquidez de la sociedad y reforzar la situación patrimonial de la misma.

Señale la imputación presupuestaria correcta. La aportación de la Generalitat al Fondo Patrimonial de FGV se contabilizará en el:

- A) Capítulo 8 de ingresos de activos financieros.
- B) Capítulo 8 de gastos de activos financieros.
- C) Capítulo 9 de gastos de pasivos financieros.
- D) Capítulo 9 de ingresos de pasivos financieros.

9. Con fecha 9 de septiembre de 2025 se suscribió un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo, en el que se aprobó la distribución del crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, en el que se asignó a la Comunitat Valenciana un importe de 600.000,00 euros para el ejercicio 2025. En el convenio se establece que la Generalitat deberá destinarlos a los siguientes compromisos financieros asumidos en el Pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia:

- Dotación de material informático para el impulso de nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad, con un coste aproximado de 150.000,00 euros.

- Para el programa de reforma de la Administración de Justicia: 400.000,00 euros, para financiar a las entidades locales para la licitación, adjudicación y ejecución, de los proyectos de obra en materia de infraestructuras judiciales, mediante convocatoria de concurrencia competitiva.

- 50.000,00 euros, para la adquisición de manuales de técnica legislativa que mejore la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Señale la respuesta correcta. La competencia para aprobar esta modificación presupuestaria, consistente en:

A) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde al Consell, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 150.000,00 euros.

Capítulo 7 por 400.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

B) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde a la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de quince días hábiles desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 150.000,00 euros.

Capítulo 7 por 400.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

C) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde al Consell, a propuesta de la Conselleria competente en materia de Hacienda, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 550.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

D) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde a la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 550.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

10. La Intervención Delegada de la Conselleria competente en materia de cultura ha recibido un expediente de gastos a los efectos de realizar la intervención previa a que se refiere el artículo 100 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, procedente de la Dirección General de Cultura. Realizada la intervención previa, la intervención delegada verifica a su criterio que, aunque existe crédito presupuestario, el propuesto es inadecuado a la naturaleza del que se propone contraer por la citada Dirección General, formulando por escrito su reparo. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con dicho supuesto:

A) La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

B) La Intervención Delegada podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

C) Si la Dirección General de Cultura no acepta el reparo formulado por la Intervención Delegada, planteará a la Intervención General de la Generalitat, por conducto de la Secretaría Autonómica discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

D) Planteada la discrepancia motivada por escrito por la Dirección General de Cultura, corresponderá a la Intervención General de la Generalitat conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.

11. Mediante Orden de la Conselleria de Vivienda, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Programa de ayudas al alquiler de viviendas del Plan estatal de vivienda, publicándose con posterioridad la convocatoria de estas ayudas, donde se establecen los plazos máximos para la aportación de justificantes.

Según la documentación obrante en el expediente, se constata que no se han cumplido los requisitos por parte de un adjudicatario de esta ayuda, puesto que no ha presentado la totalidad de los justificantes de pago correspondientes en los plazos establecidos en las bases y convocatoria de la ayuda.

La Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio corriente, incluye en el detalle de transferencias y subvenciones la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

Con estos antecedentes se declaró la pérdida del derecho al cobro de las cantidades concedidas, no justificadas, del siguiente beneficiario, en relación con el importe que en el mismo se indica:

Don Felipe Pinillos: Importe de 500 euros.

Señale la respuesta correcta. La persona responsable de la conselleria de Vivienda ha de resolver:

A) La anulación del derecho reconocido de cobro, registrando la baja total o parcial del derecho previamente contabilizado como consecuencia del acto que declara su invalidez por importe de 500 euros.

B) Minorar la retención de crédito autorizado, la aprobación de gasto, la disposición de gasto y reconocimiento de la obligación por importe de 500 euros con cargo a la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

C) Minorar la retención de crédito autorizado, la aprobación de gasto y disposición de gasto, por un importe de 500 euros con cargo a la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

D) Registrar el acuerdo por el que se declara el derecho a la devolución de cualquier ingreso realizado en las cuentas de la tesorería de la Generalitat por importe de 500 euros.

12. D. Torcuato Trapisondo, funcionario de carrera del grupo C1, ocupa actualmente un puesto clasificado como C1-14-E010 en la Conselleria competente en materia de Cultura. Tras concurrir en las listas de un partido político en las elecciones municipales de su localidad, resultó elegido concejal, cargo que desempeña en régimen de dedicación parcial, fuera de su horario administrativo, con una jornada de 13 horas semanales.

Además, D. Torcuato es aficionado al reguetón y suele actuar como animador en distintos eventos. A raíz de ello, la discoteca de su municipio le propone un contrato como DJ para trabajar los viernes y sábados por la noche, durante 3 horas cada jornada. ¿Puede D. Torcuato compatibilizar este tercer puesto de trabajo con su condición de funcionario y con el cargo de concejal en régimen de dedicación parcial?

- A) No, en ningún caso, se puede compatibilizar más de una actividad pública con actividades privadas.
- B) No, puesto que ya goza de compatibilidad para una segunda actividad pública en el sector público y la jornada en los dos puestos del sector público ya supera la jornada máxima en las Administraciones Públicas.
- C) Sí, puesto que la actividad que pretende realizar en el sector privado no supone ningún conflicto de intereses respecto de las dos actividades que presta en el sector público, ya que no compromete su imparcialidad o independencia.
- D) Sí, puesto que la segunda actividad pública que realiza como concejal está exceptuada del régimen de incompatibilidades y por tanto le puede ser reconocida la compatibilidad de la actividad privada.

13. D^a Palmira Palma, funcionaria de carrera del cuerpo C1-01 y con destino en el Ayuntamiento de su municipio de residencia, es sancionada mediante resolución firme en un expediente disciplinario con seis meses de suspensión de funciones.

Transcurrido el primer mes de cumplimiento de la sanción, se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una convocatoria de oposición para el acceso al cuerpo A2-01 de la Generalitat. ¿Puede D^a Palmira participar en dicho proceso selectivo encontrándose en situación de suspensión de funciones?

- A) No, puesto que durante el plazo de presentación de solicitudes está cumpliendo la sanción de suspensión de funciones.
- B) No, ya que la pena de suspensión inhabilita para el acceso a la función pública.
- C) No, no podría participar en procesos de selección cuando se ha sufrido un expediente disciplinario, pero sólo cuando éste se dictara por la propia Administración a la que ahora pretende acceder, al tratarse de administraciones diferentes podría participar.
- D) Si, podría participar.

14. La Dirección General con competencias en gestión ambiental recibe varias denuncias vecinales por ruidos y emisiones a la atmósfera procedentes de la empresa "Super Órbita", titular de una autorización ambiental integrada en vigor. Ante estos hechos, la dirección general lleva a cabo una inspección preliminar, en el curso de la cual los técnicos levantan un acta en la que se constata que la instalación supera ampliamente los límites previstos en su autorización, advirtiendo además de un riesgo relevante para la salud de los residentes cercanos derivado de la exposición acústica continuada.

El director general competente para resolver el procedimiento sancionador aún no ha dictado el acuerdo de iniciación, pero considera que la situación exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Por ello, y de oficio, adopta mediante resolución motivada una medida provisional consistente en la suspensión temporal de la actividad de la empresa, con el fin de garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y en tanto se valora la procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.

La resolución se notifica al titular de la empresa el mismo día de su adopción. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se dicta 18 días después, notificándose ese mismo día y no contiene pronunciamiento alguno sobre la confirmación, modificación o levantamiento de la medida provisional adoptada.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?

A) La medida provisional es válida, pues la Administración puede adoptarla antes de iniciar el procedimiento en casos de urgencia inaplazable, y su eficacia no depende de que el acuerdo de iniciación se dicte dentro de un plazo concreto, pues ha de protegerse el interés público.

B) La medida provisional quedó sin efecto, porque el acuerdo de iniciación se dictó fuera del plazo máximo de quince días desde su adopción y, además, no incluyó un pronunciamiento expreso sobre la medida.

C) La medida provisional sigue vigente hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, ya que su vigencia no se ve afectada por la omisión de referencia en el acuerdo de iniciación.

D) La medida provisional solo podía adoptarse una vez iniciado el procedimiento, por lo que el director general vulneró el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 al acordarla antes del inicio formal.

15. La sra. Crisóstoma Cridencia, funcionaria interina destinada actualmente en la Dirección General de Agricultura, solicita una licencia para cursar un máster oficial en Agricultura Ecológica, dado que esta formación está directamente relacionada con las funciones que desempeña y le permitirá ampliar sus conocimientos sobre los usos y prácticas del sector agrario. ¿Cuál es la duración máxima de esta licencia y qué retribuciones percibiría la funcionaria durante el tiempo de permanencia en dicho permiso?

- A) La duración máxima de la licencia por estudios es de 12 meses. Percibiría las retribuciones básicas.
- B) La sra. Crisóstoma, no puede acogerse a esta licencia ya que no ostenta la condición de funcionaria de carrera.
- C) La duración máxima de la licencia por estudios es de 18 meses. Percibiría las retribuciones correspondientes al puesto que desempeñe.
- D) La duración máxima de la licencia por estudios es de 12 meses cada tres años. No percibirá retribuciones, pero el tiempo de permanencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

16. En la conselleria competente en materia de medio ambiente se tramita un procedimiento administrativo iniciado a instancia de D. Emeterio Temeridad. Durante la tramitación, el expediente permanece paralizado durante más de ocho meses debido a la falta de emisión de un informe preceptivo por parte de un funcionario adscrito a la Dirección General de Medio Natural. La sentencia del posterior recurso contencioso-administrativo declara acreditado que dicho funcionario olvidó emitir el informe en su debido momento, sin justificar la demora ni la complejidad técnica del asunto, y que esta inactividad supuso un funcionamiento anormal del servicio.

El órgano judicial reconoce a D. Emeterio una indemnización de 120.000 euros, al concluir que el retraso injustificado ocasionó un perjuicio económico que el administrado no tenía el deber jurídico de soportar. ¿Debe abonar la administración la indemnización a D. Emeterio o puede exigir que sea el funcionario responsable del retraso quien abone esta cantidad?

- A) Nos encontramos ante un caso de responsabilidad concurrente de la administración con el funcionario, respondiendo ambos solidariamente según dispone el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- B) Nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad de derecho privado, de los previstos, en el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al ser el daño causado por un sujeto concreto y no por la Administración en su conjunto.
- C) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta debe repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave. La Administración ha de actuar de oficio una vez constatada o acredita ésta.
- D) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta podría repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave, pero sólo si lo estima oportuno, siendo preceptivo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

17. Usted es el secretario del Consejo para el Estudio de la Transición Ecológica, órgano colegiado en cuyas normas organizativas se prevé que las convocatorias se realizarán con 48 horas de antelación y que, en todo lo demás, para el funcionamiento del órgano, se aplicará lo dispuesto en el régimen previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hoy se encuentra usted reunido con todos los miembros del órgano en una reunión de trabajo, sin convocatoria formal, organizada por el presidente a través de videoconferencia. En esa reunión el presidente plantea que es necesario adoptar un acuerdo de manera urgente. ¿Cuál de las siguientes soluciones sería jurídicamente viable?

- A) Si lo deciden todos los miembros, podrán constituirse válidamente en ese momento y, en su caso, adoptar el acuerdo.
- B) Si la mayoría de los miembros están de acuerdo en declarar la urgencia, podrá constituirse válidamente el órgano para tratar ese asunto.
- C) Si la mayoría de los miembros están de acuerdo, el secretario podrá convocar el órgano para su constitución en plazo no inferior a 24 horas.
- D) Si todos están de acuerdo en declarar la urgencia, podrá quedar convocada la reunión para tratar ese asunto en plazo no inferior a 24 horas.

18. Marta Martí es funcionaria de carrera de la Generalitat, cuerpo A1-01, titular de un puesto de jefatura de servicio obtenido por libre designación. En fecha 1 de junio de 2019 pasa a la situación de servicios especiales como consecuencia de su toma de posesión como alcaldesa de Sant Vicent del Riublau con dedicación plena y retribuida.

En las elecciones locales 2023 la sra. Marí no sale elegida concejala, cesando de su cargo de alcaldesa el día 17 de junio de 2023, en el que se constituye la nueva corporación. Habiéndose convocado elecciones generales para 23 de julio de ese mismo año, la señora Marí se presenta como cabeza de lista para el Congreso por la provincia de Alicante de una formación política, por lo que se dedica a hacer campaña electoral hasta la fecha de los comicios.

Tras las elecciones generales, el día 24 de julio de 2023, teniendo claro que no ha obtenido escaño de diputada, la sra. Martí solicita su reingreso a la Administración de la Generalitat.

¿Cómo procede resolver su solicitud de reingreso?

- A) Se le asignará al puesto de trabajo que tenía reservado, una vez se resuelva el nombramiento provisional de la persona que, en su caso, lo viniera ocupando.
- B) Se le asignará a un puesto de trabajo de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional, con las retribuciones correspondientes a su nivel competencial reconocido y en idéntica localidad, con efectos desde la fecha de su solicitud.
- C) Se le asignará a un puesto de trabajo de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional y en idéntica localidad al último ocupado, respetándole las retribuciones correspondientes a su nivel competencial reconocido, con efectos no posteriores a un mes posterior a la fecha de solicitud.
- D) No se puede acceder a la solicitud. Deberá ser declarada en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

19. Macías Maciste es funcionario de carrera de la Generalitat, cuerpo C1-01, titular de un puesto de Administrativo clasificado con nivel competencial 14 y componente de desempeño E019 y adscrito al Servicio Económico de la Subsecretaría de la Conselleria de Industria.

Al Servicio de Personal de dicha Conselleria ha llegado la información de que el Sr. Maciste realiza desde hace cuatro meses una actividad remunerada a tiempo parcial (20 horas semanales) como preparador físico en el gimnasio MuskelGross4.

Desde el Servicio de Personal se le envía comunicación escrita al Sr. Maciste requiriéndole que aclare la situación, advirtiéndole de que puede estar incurriendo en situación de incompatibilidad.

El sr. Maciste contesta diciendo que su actividad no tiene ninguna relación con sus funciones en la Conselleria, ni interfiere en las mismas, puesto que realiza la segunda actividad de 16:00 a 20:00 horas los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. No obstante, por si es necesario, solicita que se le conceda la compatibilidad para dicha actividad.

Se ha comprobado, a través del sistema de control horario, que el Sr. Maciste ha cumplido fielmente en los últimos 4 meses la jornada de 37 horas y media semanales asignada, así como el horario asignado.

Indique cuál será la acción que procede realizar por parte de la Conselleria respecto del Sr. Maciste:

- A) Incoar expediente disciplinario por falta muy grave.
- B) Incoar expediente disciplinario por falta grave.
- C) Incoar expediente disciplinario por falta leve.
- D) Se debe tramitar la solicitud de compatibilidad. No procederá la incoación de expediente disciplinario porque el funcionario ya ha sido apercibido y ha subsanado la irregularidad.

20. Mediante acuerdo del día 19/08/2025, de la persona titular de la dirección general de Consumo, se inicia expediente sancionador contra la mercantil DEPLASTIC S.L.

El acuerdo de inicio se notifica electrónicamente a DEPLASTIC S.L., el 25/08/2025 (lunes, no festivo). La mercantil presenta alegaciones el día 5/09/2025.

Instruido el expediente, el día 6/10/2025 se dicta propuesta de resolución, que se notifica electrónicamente a DEPLASTIC S.L. La empresa no formula alegaciones a la propuesta de resolución.

La norma reguladora del procedimiento sancionador específico no establece un plazo máximo para resolver.

¿Cuál será el último día para resolver y poner a disposición electrónica de la interesada la resolución sancionadora sin que el procedimiento pueda considerarse caducado?

(Todas la fechas referenciadas en el enunciado y en las respuestas del caso son días hábiles).

A) El último día para resolver y poner a disposición electrónica la notificación será el 19/11/2025.

B) El último día para resolver será el 19/11/2025, debiéndose poner la notificación a disposición electrónica de la interesada dentro de los diez días hábiles siguientes.

C) El último día para resolver y poner a disposición electrónica la notificación será el 20/11/2025.

D) El último día para resolver será el 20/11/2025, debiéndose poner la notificación a disposición electrónica de la interesada dentro de los diez días hábiles siguientes.

21. La conselleria competente en materia de Cultura es la competente para la expropiación de unos abandonados solares y viviendas en declarada situación de ruina en el centro histórico de Alicante, que pretende destinar a la construcción de un museo de arte contemporáneo en el centro de la ciudad. Para la gestión de las tareas administrativas no dispone del personal suficientemente cualificado para ello, por lo que ha pensado contar con la Entidad Valenciana de Infraestructuras (EVAI) para la tramitación del expediente expropiatorio, en el cual se requiere de la adopción de disposiciones de carácter general por esta conselleria.

La EVAI es una entidad de derecho público cuyo objetivo estratégico esencial es catalizar los procesos de promoción, construcción y gestión de determinadas infraestructuras autonómicas. EVAI está concebida para realizar las obras y los servicios necesarios para la construcción, gestión, conservación, mantenimiento y explotación de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones, así como para impulsar y gestionar actividades de promoción económica y complementarias de las anteriores para conseguir la máxima eficiencia en sus objetivos.

¿Cuál es la figura jurídica a través de la cual se podría ocupar la EVAI de la ejecución de la competencia expropiatoria de la conselleria de Cultura?

A) Un encargo a medio propio.

B) Una encomienda de gestión.

C) Un contrato.

D) Una delegación de competencias.

22. Tras un proceso de adquisición tramitado por la conselleria competente en materia de Patrimonio, a la conselleria competente en materia de Agricultura le ha sido adscrito un inmueble de naturaleza rústica en el que se desarrollarán directamente actividades de servicio público relativas a la investigación agroalimentaria, tanto en laboratorio como en plantaciones sobre el suelo, así como otras actividades de carácter administrativo.

No obstante, el estado del inmueble, tanto en la parte construida como en los campos, es del todo lamentable dado que se trataba de una centenaria explotación que se hallaba abandonada desde hacía más de 50 años. Para su puesta en funcionamiento, se requiere de la previa tramitación de una gran reforma y acondicionamiento integral de dicho inmueble, que implicará obras y posteriores servicios de mantenimiento.

Indica cuál de las siguientes opciones se podría adoptar para acometer dicha reforma y su posterior mantenimiento.

A) Es posible el encargo a un medio propio si se cumplen las condiciones del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

B) Dado que se requiere de la realización de obras de carácter permanente y fijo, cabe la concesión de acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

C) Es posible la encomienda de gestión a una Entidad de Derecho Público.

D) Se requiere a la Conselleria competente en materia de Patrimonio para que lo ejecute por cualquier instrumento que estime oportuno y aconsejando la figura del contrato, ya que el inmueble debió ser restaurado y habilitado para su funcionamiento por la Conselleria competente para su adquisición, y haberlo depurado antes de la adscripción.

23. Como persona técnica que perteneces al cuerpo superior de administración general de la Generalitat tienes la tarea de gestionar la tramitación de una subvención nominativa. Llegado el trámite de la fiscalización e intervención previa, la Intervención Delegada de tu Conselleria ha verificado el incumplimiento de algún aspecto, en los términos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. En concreto, ha devuelto el expediente y suspendido la tramitación del mismo porque aprecia que no se trata de una subvención, sino de un contrato.

Ante esta situación, te decepcionas ante tanto trabajo realizado para nada, pero te resistes a rendirte, para lo cual preparas un informe para defender la viabilidad de la subvención mediante convenio.

¿Cuál de las siguientes opciones es la viable para que la aprobación del gasto pueda tener opciones de materializarse?

- A) Preparas un reparo ante la misma Intervención delegada, para que tu director general, como órgano directivo y gestor de la línea nominativa, justifique la necesidad y oportunidad del convenio y, razones profusamente la naturaleza de subvención de la disposición dineraria.
- B) Preparas una discrepancia para que tu Subsecretaría la tramite ante la Intervención General de la Generalitat. En esa discrepancia justificarás la naturaleza no contractual de la disposición dineraria, defendiendo su consideración como subvención.
- C) Propones elevar de nuevo el expediente a la Intervención delegada haciéndoles entender razonadamente que una Ley de Presupuestos ha determinado la naturaleza de la entrega dineraria como subvención y que ninguna Intervención delegada puede cuestionar ese aspecto, por estricta legalidad.
- D) Haces constar que la Intervención delegada no puede suspender la tramitación del expediente basándose en ese aspecto puesto que no se contempla en el artículo 102 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y, elevas de nuevo el expediente para su fiscalización.

24. Un alcalde de un municipio, muy aficionado a la ornitología, plantea al titular de la Conselleria con competencias en materia de cultura la posibilidad de organizar un certamen de carácter nacional sobre los palomos mensajeros. El conseller acoge con agrado la iniciativa y logra que en los presupuestos de la Generalitat del siguiente ejercicio se contemple una línea de subvención de carácter nominativo, que se tramitará a través de una resolución de concesión dictada por el conseller. Al hilo de lo expuesto, únicamente una de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) Para agilizar la gestión, se podrán tramitar de forma anticipada la subvención nominativa, pudiendo llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- B) La concesión de la subvención debe ser autorizada con carácter previo por parte del Consell, ya que, aunque su cuantía no supera el millón de euros, la beneficiaria de la subvención es una administración pública.
- C) Al tratarse la beneficiaria de una administración pública, la subvención concedida al ayuntamiento podrá tener alcance plurianual, así como crearse y modificarse una vez aprobada la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente.
- D) La resolución de concesión deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de forma adicional a la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la información prevista en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25. D. Francisco G.G está valorando el centro educativo donde quiere que su hijo curse sus estudios de educación primaria. Le han comentado que hay un centro educativo de titularidad de la Generalitat que siempre ha tenido prestigio, pero que en los últimos años ha tenido problemas por enfrentamientos entre determinados profesores. Por ello, ejercita el derecho de acceso a la información pública, solicitando de la Conselleria competente en materia de educación que le facilite la siguiente documentación:

-Listado con el nombre, apellidos y cargo que ocupa el personal docente integrante del equipo directivo del centro, ubicado en Castelló de la Plana.

-Extracto de los acuerdos más relevantes adoptados en el último claustro de profesores, donde se trató, entre otros asuntos, una denuncia de acoso laboral presuntamente infringido por varios docentes hacia una profesora, que ahora se encuentra de baja.

En base a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, solamente una de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) Resultará competente para resolver acerca del derecho de acceso la dirección territorial de Castelló de la Conselleria competente en materia de educación.

B) La información solicitada del equipo directivo tiene la consideración de datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, por lo que como regla general se deberá facilitar.

C) Dado que en la información solicitada en relación al claustro de profesores puede afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, deberá concederse a los mismos un plazo de diez días hábiles para que puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes.

D) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que podrá ampliarse por otros dos meses en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

26. La Asociación Valenciana “Amor pels arrels de l’Horta valenciana” resulta beneficiaria de una subvención concedida, en el año 2024, por la Conselleria competente en materia de cultura para la promoción de la difusión de la lengua valenciana en el ámbito cultural. La cuantía concedida asciende a un total de 55.000 euros. La entidad beneficiaria de la subvención, que tiene naturaleza privada, ha incumplido sus obligaciones en materia de publicidad activa, tras desatender el requerimiento expreso formulado por el Consejo Valenciano de Transparencia. Al hilo de esta cuestión, y en base a lo previsto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) La conducta expuesta constituye una infracción muy grave, que resulta sancionable con multa comprendida entre 30.001 y 100.000 euros.
- B) La tipificación de la infracción como muy grave puede comportar el reintegro total o parcial de la subvención concedida, así como la prohibición de obtener subvenciones durante un periodo máximo de tres años.
- C) La potestad sancionadora en el caso descrito corresponderá a la persona titular de la Conselleria competente en materia de transparencia, con independencia de la cuantía de la sanción a imponer.
- D) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador incoado contra la asociación habrá de contar con un informe, preceptivo y vinculante, del Consejo Valenciano de Transparencia.

27. Una empresa de capital mayoritariamente foráneo, que posee instituciones universitarias repartidas por todo el mundo, se ha interesado por instalarse en la Comunitat Valenciana, donde tiene prevista la creación de la universidad privada denominada Universitat Valenciana del Mediterrani. Dado que la intención es fijar su sede principal en la Comunitat Valenciana, pasaría a formar parte del Sistema Universitario Valenciano, resultándole de aplicación la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano. Conforme a lo previsto en dicha norma, señale la afirmación INCORRECTA:

- A) La universidad de nueva creación será reconocida mediante ley de Les Corts, correspondiendo al Consell autorizar el comienzo de las actividades, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos básicos legales exigibles.
- B) El incumplimiento de los requisitos o compromisos podrá dar lugar a la revocación del reconocimiento de la universidad privada por parte de la persona titular del departamento competente en materia de universidades, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
- C) Corresponderá a la Universitat Valenciana del Mediterrani elaborar sus normas de organización y funcionamiento que, serán aprobadas, previo control de legalidad, por el Consell.
- D) Para la posible adscripción de la nueva universidad a una de las universidades públicas ubicadas en la Comunitat Valenciana, resultará necesaria la firma de un convenio de adscripción entre la entidad titular del centro universitario Universitat Valenciana del Mediterrani y la universidad de adscripción.

28. La Conselleria competente en materia de infraestructuras educativas pretende licitar un contrato para la construcción de un restaurante para el ciclo formativo de restauración del CIPFP Batoi de Alcoi. El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1: Suministro del equipamiento de cocina necesario para el restaurante del CIPFP.**
- Lote 2: Obra de construcción del restaurante del CIPFP y servicios de coordinación en materia de seguridad y salud de dicha obra.**

Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en relación con la división en lotes del objeto del contrato, indique la opción correcta:

- A) La división en lotes es válida.
- B) La división en lotes no es válida. Las prestaciones correspondientes al lote 1 y al lote 2 deberían licitarse conjuntamente porque se trata de un contrato mixto.
- C) La división en lotes no es válida. Deben licitarse en un mismo lote todas las prestaciones correspondientes a contratos de obras y de suministros.
- D) La división en lotes no es válida. La obra y los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud deben licitarse en contratos o lotes separados.

29. Una entidad del Sector Público Institucional de la Generalitat creada para la consecución de proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana, y con la condición de poder adjudicador, pretende licitar un contrato sujeto a regulación armonizada para la construcción de un estadio de fútbol para que la Comunitat Valenciana pueda ser subse de dos partidos del Mundial de Fútbol 2030.

De acuerdo con lo que regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acerca de las garantías exigibles, señale la opción INCORRECTA:

- A) El órgano de contratación puede exigir una garantía provisional en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe del 2 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) Si el órgano de contratación acuerda exigir una garantía provisional, esta se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.
- C) Por tratarse de un caso especial, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, además de la garantía definitiva, que se preste una garantía complementaria de hasta un 10 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio.
- D) El licitador propuesto como adjudicatario por haber presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

30. El Museo de Bellas Artes de Valencia quiere contratar el suministro de vitrinas, paneles informativos y estanterías para la renovación de las salas expuestas al público.

El valor estimado del contrato se ha fijado en 39.900 euros, IVA excluido, y un plazo de duración del contrato de 4 meses.

La dirección del museo tiene dudas respecto a la tramitación del contrato de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Indique a continuación la opción correcta teniendo en cuenta la ley:

- A) Se podría tramitar como un contrato menor por ser de valor estimado inferior a 40.000 euros, y de duración inferior a 12 meses.
- B) La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 10 días.
- C) Si se opta por adjudicar el contrato mediante el procedimiento abierto simplificado del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- D) En la valoración de las ofertas no cabe juicio de valor, en ningún caso.

31. La Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Generalitat ha tramitado un expediente de contratación para la construcción de un nuevo centro educativo en La Vall d'Alba, con un presupuesto base de licitación de 900.000 euros, IVA incluido. Una vez formalizado el contrato, se decidió modificarlo porque no se contemplaron una serie de instalaciones que eran necesarias para poder dar almacenaje a diverso utillaje del centro.

Teniendo en cuenta que se trataría de una modificación no prevista en los pliegos, señale la opción correcta de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) Solo podrá realizarse cuando la modificación se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa subjetiva que la haga necesaria.
- B) La modificación podrá ser superior al 20 por ciento de precio inicial del contrato.
- C) Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial en el caso de modificaciones no previstas en los pliegos, siendo en este caso voluntarias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
- C) La modificación será voluntaria para el contratista, al no estar prevista en los pliegos.

32. Con el objeto de mejorar la eficiencia energética, la Conselleria competente en materia de energía ha proyectado la construcción de una subestación eléctrica de última generación en Nules.

Para poder llevar a cabo la construcción de la subestación, dicha Conselleria tramitará la expropiación de los terrenos necesarios. Concretamente se expropiarán de manera parcial o total las fincas 101, 102 y 103, todas ellas rústicas.

La Conselleria acordó la necesidad de la ocupación de los terrenos, siguiendo para ello el procedimiento ordinario de acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

La finca 101 será expropiada en un 75% de su superficie total. Por tal motivo, la persona propietaria de la finca formula solicitud de expropiación total de la finca, por considerar que la conservación del 25% restante tendrá carácter antieconómico.

La finca 102 será expropiada en un 30% de su superficie total, y la finca 103 se expropiará al 100%.

Con relación lo anterior, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Si consideran que conservar la parte no expropiada de la finca les resulta antieconómico, tanto la persona propietaria de la finca 101 como la de la finca 102 pueden solicitar, y la Administración debe decidir al respecto, la expropiación de la totalidad de las fincas.
- B) Efectuada la ocupación de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio.
- C) Respecto de las tres fincas se abonará a las personas expropiadas, además del justo precio, un cinco por ciento como premio de afección.
- D) Si la Administración rechazase la expropiación total de la finca 101, se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca.

33. Siguiendo con el supuesto expuesto en la pregunta anterior, la finca 103 será expropiada en su totalidad.

En el Registro de la Propiedad figura inscrita como propietaria Dolores Gallardo. No obstante, la Conselleria ha tenido constancia de que esta persona ha fallecido recientemente y que existe litigio pendiente entre sus dos descendientes, Pedro Gallardo y Josefa Gallardo, para determinar a quién corresponde heredar dicho bien inmueble.

Asimismo, consta en dicha finca inscrita una servidumbre de paso en favor de una finca colindante (finca 198) no afectada por la expropiación.

Teniendo en cuenta lo anterior, indique la respuesta correcta en relación con las personas que serán parte en el procedimiento expropiatorio y el número de expedientes individuales que deberán tramitarse como parte interesada:

- A) Cuatro expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo, la persona propietaria de la finca 198 y el Ministerio Fiscal.
- B) Tres expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo y la persona propietaria de la finca 198.
- C) Un único expediente, que agrupe todos los bienes y derechos afectados, procediéndose posteriormente al reparto que proceda una vez sea firme la sentencia que dirima el litigio pendiente.
- D) Dos expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo y Josefa Gallardo.

34. El director general de Centros Docentes de la Generalitat se plantea la enajenación de equipos informáticos de diversos centros públicos educativos de la Generalitat, y se plantea una serie de cuestiones en relación con la misma.

Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) Mediante resolución motivada del órgano de contratación competente, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, podrán entregarse los equipos informáticos usados a cuenta del precio de adquisición de otros nuevos o de segunda mano.
- B) El acuerdo de enajenación de los equipos informáticos implicará la baja en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat e incorporará, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate. El citado acuerdo, en el que constará la valoración, deberá comunicarse a la Dirección General de Patrimonio para su anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos.
- C) Si los equipos informáticos son de aprovechamiento imposible y con un valor económico nulo, de acuerdo con su tasación pericial, el departamento al cual está adscrito el bien podrá proceder a su retirada o destrucción de la manera que resulte más económica a la Administración, comunicándolo a la Dirección General de Patrimonio.
- D) Podrá acordarse la enajenación directa cuando el valor de los equipos informáticos fuera inferior a 30.000 euros, y se trate de bienes obsoletos o deteriorados por el uso o cuando la subasta quede desierta. En todo caso, deberá acreditarse en el expediente que se han consultado, siempre que ello resulte posible, un mínimo de tres ofertas.

35. ¿Cuál de los siguientes informes o dictámenes NO es vinculante?

- A) El informe que emite la Dirección General competente en materia de función pública en relación con las solicitudes que cumplen los requisitos de participación en las convocatorias para proveer puestos de trabajo mediante libre designación en la Conselleria de Industria.
- B) El informe que emite, con carácter previo a la aprobación de un Decreto del Consell por el que se crean y regulan unos premios con dotación económica, la Conselleria competente en materia de hacienda respecto a la adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) El informe que emite la Dirección General competente en materia de control y coordinación de ayudas públicas de la Generalitat sobre la adecuación y compatibilidad con la normativa de la Unión Europea sobre competencia, de las ayudas públicas de la Generalitat previstas en los proyectos de convenio a las que sea de aplicación el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como trámite previo a la comunicación o notificación y autorización de la Comisión Europea, según proceda.
- D) El informe de valoración de las proposiciones que emite el servicio técnico del órgano de contratación en un expediente de contratación de servicio de mantenimiento, adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado, en el cual se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

36. ¿Cuál de los siguientes supuestos se considera actuación administrativa automatizada, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- A) La obtención de un informe estadístico, generado íntegramente por una aplicación corporativa empleada por el Servicio de Análisis y Planificación Económica, a solicitud de la persona titular de la Dirección General de Economía de la Generalitat, para preparar su intervención sobre predicción económica de la Comunitat Valenciana en una mesa redonda a la que ha sido invitado.
- B) La emisión de un informe técnico de valoración de proposiciones de licitadores, no sujetas a juicio de valor, realizado por una funcionaria del cuerpo de superior facultativo, escala de Ingeniería Industrial, de la Generalitat, valiéndose de una Inteligencia Artificial, aunque firmado digitalmente por ella.
- C) La emisión en día festivo, y firma mediante sello electrónico de la Dirección General competente en materia de contratación pública, de certificación de inscripción en el Registro de Licitadores autonómico, a solicitud telemática de una empresa dada de alta en el mismo.
- D) La utilización por un ciudadano de un *chatbot* multimodal en el portal corporativo de la Generalitat para localizar y descargarse una aplicación indispensable para poder obtener datos sobre una parcela agrícola suya.

37. La Conselleria competente en materia de Educación, que convoca y concede anualmente ayudas para la escolarización del alumnado de 0-3 años, desea que los centros autorizados de educación infantil de primer ciclo, todos ellos de titularidad privada, colaboren con ella en la gestión y pago de las ayudas bajo la figura de entidad colaboradora, prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para ello se deberá acudir a la figura del convenio en el que se regulen las condiciones y obligaciones que asumirán los centros, y que serán iguales para todos ellos. Una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) En el caso planteado, se podrá utilizar la figura del convenio tipo prevista en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.
- B) Deberá determinarse en el convenio la compensación económica a favor de los centros educativos que debe retribuir su actuación como entidades colaboradoras.
- C) Atendida la naturaleza privada de los centros con los que se va a firmar el convenio, la autorización del Consell únicamente resultará preceptiva en el caso de que, directa o indirectamente, del convenio se deriven obligaciones económicas para la Administración de la Generalitat, derivadas de subvenciones de cuantía superior a un millón de euros por beneficiario.
- D) La Ley 38/2003 establece unos requisitos comunes para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, si bien las obligaciones previstas para una y otra figura son distintas.

38. Un ayuntamiento de la provincia de Valencia, ante la solicitud insistente de los vecinos de uno de los núcleos de población localizados en su término municipal, decide finalmente iniciar la tramitación para su constitución en entidad local menor. En concreto, se trata de una conocida urbanización donde residen durante todo el año varios centenares de vecinos y que está aislada geográficamente, con difíciles accesos y distante varios kilómetros de la población más cercana. Para facilitar las gestiones, es el propio ayuntamiento el que inicia de oficio el proceso de constitución de la entidad local menor. En la tramitación del expediente no se ha remitido a la Generalitat toda la información que resulta preceptiva, y en la resolución mediante la que se acuerda la constitución de la entidad local menor, el ayuntamiento ha omitido el informe preceptivo de la Diputación Provincial de Valencia. A la vista de las vicisitudes del caso, y conforme a lo previsto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, indique cuál de las respuestas es INCORRECTA:

- A) La entidad local tiene el deber de remitir a la Conselleria competente en materia de administración local copia o extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
- B) La Generalitat podrá impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo adoptado por el ayuntamiento, cuando considere que el mismo infringe el ordenamiento jurídico o menoscabe competencias autonómicas, interfiera en su ejercicio o exceda de la competencia del municipio.
- C) La Conselleria competente en materia de administración local podrá solicitar ampliación de la información remitida por el ayuntamiento, que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles. Hasta tanto se reciba dicha información quedará suspendido el plazo para formular requerimiento o para impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- D) A la vista de la documentación remitida, la Generalitat podrá requerir al ayuntamiento para que anule el acuerdo, al entender que infringe el ordenamiento jurídico. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada, y si la entidad local no lo atiende en el plazo de quince días, la Generalitat podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses

39. La Generalitat Valenciana, incluyendo la administración de la Generalitat y todas aquellas entidades que se encuentran sectorizadas como Administración Pública, según la delimitación prevista en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, presenta un Periodo Medio de Pago de 40 días. Señale la respuesta correcta:

- A) El Periodo Medio de Pago a proveedores supera los 30 días de forma que se produce el incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativo a las medidas automáticas de prevención y el Ministerio de Hacienda realizará una comunicación de alerta.
- B) El Periodo Medio de Pago a proveedores es mayor de 30 días por lo que supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad y deberá actualizar su plan de tesorería incluyendo el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir su periodo medio de pago, así como el compromiso de adoptar medidas para reducirlo.
- C) El Periodo Medio de Pago a proveedores es mayor de 30 días por lo que supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, pero sólo deberá actualizar su plan de tesorería cuando supere este plazo durante dos meses consecutivos.
- D) El Periodo Medio de Pago a proveedores es inferior a los 60 días por lo que no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad y no deberá hacer nada.

40. La Dirección General competente en materia de espectáculos resolvió sancionar con una multa de 30.051 euros al pub Oryx, establecimiento público sito en el término municipal de Vila-real, por permitir el consumo de alcohol a menores de 18 años, lo que se tipifica como infracción grave en el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. La entidad sancionada, titular del pub Oryx y con domicilio en Castellón de la Plana, no está de acuerdo con la resolución sancionadora y, tras agotar la vía administrativa, pretende acudir a la vía judicial.

Con relación a lo anterior, ¿a quién compete, en todo caso, conocer del recurso contencioso-administrativo?

- A) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en única instancia.
- B) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de València, en única o primera instancia, por ser donde tiene su sede la parte demandada.
- C) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana, en única o primera instancia, por ser donde se produjeron los hechos constitutivos de infracción.
- D) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana o a los de València, en única o primera instancia, a elección de la parte demandante.